

□□□□□부

종합감사 결과보고

2025. 8.

한국장학재단
감 사 실

I. 감사실시 개요	1
1. 감사 요약	1
2. 감사 배경·목적	2
3. 감사 중점·대상	3
4. 감사실시 과정 및 결과 처리	4
II. 감사대상부서 현황	4
III. 감사결과	6
1. 총 평	6
2. 지적사항 총괄	6
3. 지적사항 요약	7
IV. 지적사항에 대한 처분 요구	16
V. 행정사항	16

[붙임] 처분요구서 8부. 끝.

I. 감사실시 개요

1. 감사 요약

(1) 목적

- ☐ □□□□□부의 주요 업무에 대한 점검을 통해 현안 문제점을 조기 파악하고 효율적인 업무수행을 위한 개선방안을 마련
- ☐ 각종 계약 및 예산집행의 효율성과 투명성을 제고하여 경영 개선에 기여

(2) 감사 종류 및 대상부서

- ☐ 감사종류: 종합감사
- ☐ 감사 대상부서: □□□□□부

(3) 감사대상기간 및 범위

- ☐ 감사대상기간: 2020. 9. 1. ~ 2025. 4. 30.
- ☐ 감사 범위: □□□□□부 업무 전반

(4) 감사 기간 및 감사인

구 분	감사기간	감 사 인
예비감사	2025. 5. 19.(월) ~ 5. 23.(금) (5일간)	★★★★(감사반장), ☆☆☆, △△△, ▽▽▽, 외부감사인*
본감사	2025. 6. 9.(월) ~ 6. 13.(금) (5일간)	
추가감사	2025. 6. 16.(월) ~ 6. 17.(화) (2일간)	

* ■■■■■■ 감사담당자와 교차감사를 통해 감사인의 전문성 확보

(5) 감사 중점사항 및 역할 분담

감사 중점사항	담당자	비고
업무분장, 예산운영 등 전반적 부서운영 실태 경영지침 및 임직원행동강령 준수 실태	★★★★	총괄
학자금대출 상환 기획 및 운영관리 전반 점검 해외이주자 및 유학생 관리 제도기획 및 신고제도 운영 적정	☆☆☆	-
특별상환유예대출, 군복무기간 이자면제 사업 기획 및 운영, 부실채권 이관, 기한이익 부활과 정상채권 수관 업무처리 적정	△△△	-
상환관리 시스템 운영, 홈페이지 공시, VOC 등 관리 현황 점검 학자금대출 성실상환자 정보 관리, 이차보전 업무 처리 적정	▽▽▽	-
학자금대출 상환 및 연체관리 등 업무 관련 착안사항 발굴	외부감사인	-

3. 감사 중점·대상

이번 감사에서는 □□□□□부가 2020년 9월부터 2025년 4월까지 수행한 주요 사업과 부서 운영 전반을 대상으로 하고, 특히 부서의 주요 업무인 학자금대출 상환 기획 및 운영, 학적 변동에 따른 상환 등 사후관리, 학자금 대출 연체 채권 및 신용도 판단 정보, ○○○○○○○○ 등과 신용정보 기획 및 관리, 해외이주자 및 유학생 관리 제도기획 및 신고제도 운영 등 업무의 적정성과 기존 감사의 지적사례, 해야 할 일을 제대로 하지 않거나 미루는 소극적 행태 등을 점검코자 하였으며, 또한 □□□□□부 관련 규정 준수 여부를 체계적으로 분석함으로써 미비점을 보완하고 □□□□□부 주요 업무의 성과를 제고하는데 감사 중점을 두었다.

[참고] □□□□□부 중점 감사사항

구 분		주 요 내 용
주요 사업 운영의 적정성		① 학자금대출 상환부담경감 관련 기획 및 제도개선 업무 ② 해외이주자 및 유학생 관리 제도기획 업무 ③ 학자금대출 이의신청심의위원회 기획 및 운영 업무
		① 취업 후 상환 학자금대출 상환관리 및 사후관리 업무 ② 사고채권 이관, 기한이익 부활 등에 관한 업무 ③ 해외이주·유학생 신고제도 운영 및 관리개선 업무 ④ 취업 후 상환 학자금대출 재학기간 이자면제 운영 업무
		① 일반 상환 학자금대출의 상환관리 및 사후관리 업무 ② 일반 상환 및 보증부 대출의 연체채권 및 신용도 판단정보 관련 업무 ③ 부실채권 이관, 기한이익 부활 등에 관한 업무 ④ ○○○○○○○○ 등과 관련한 신용정보 기획 및 관리 ⑤ 특별상환유예대출 군복무기간 이자면제 이차보전 관리
제·규정 준수 여부		① □□□□□부 관련 제·규정 - 「이의신청심의위원회 운영지침», 「상환지침 및 관리규칙」 등 ② 계약사무규칙 관련 제·규정 ③ 여비규칙, 예산집행지침 등 재단 공통규정 등
주요 예산집행 현황		① 전년 대비 50% 이상 증가 또는 감소한 예산항목 사유 점검 ② 예산의 이·전용의 적정성 및 절차 준수 여부 점검 ③ 각종 수당 및 출장비 지급 등 「예산집행관리지침」 준수 여부 점검

4. 감사실시 과정 및 결과 처리

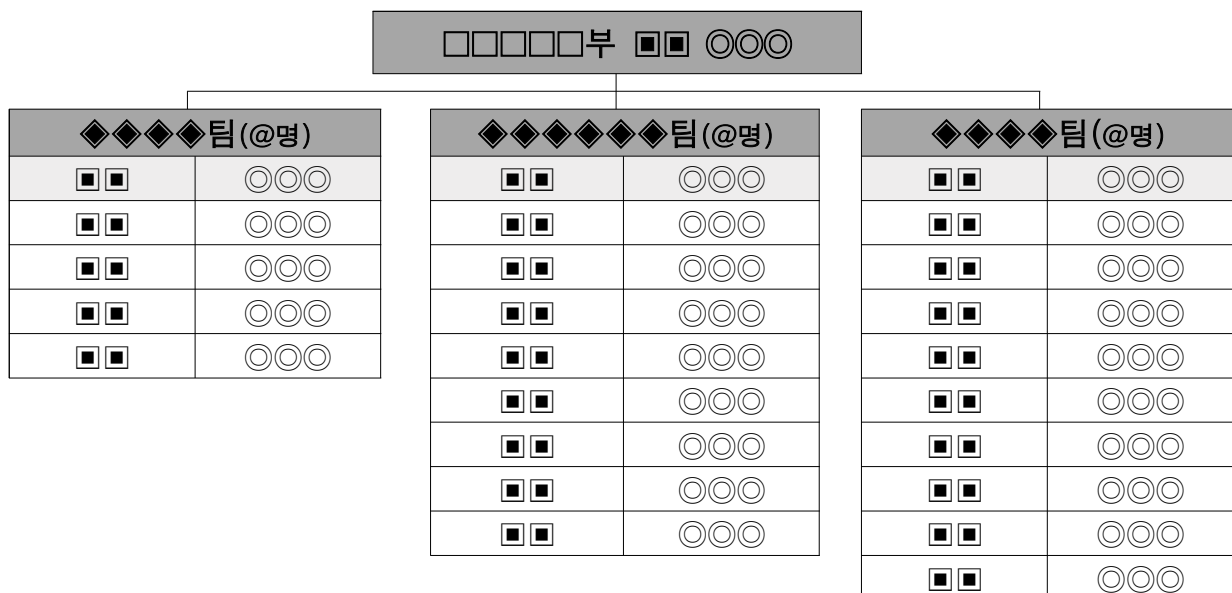
이번 감사와 관련하여, 2025. 6. 9. ~ 6. 17.(7일간) 감사인 5명(■■■■■
■■■■■ 외부감사인 1명 포함)이 위법·부당하거나 제도 개선이 필요하다고
판단되는 사항에 대하여 실지감사를 실시하였다.

한편, 감사실은 이번 □□□□□부 종합감사 결과보고서의 품질향상을
위해 @@@@. @. @@. 본격적인 감사처분 요구서 작성에 앞서 자체 학습
조직 활동을 통해 감사팀장 주재로 감사원 ‘감사문장 바로쓰기 편람’을 활
용한 처분요구서 작성법을 학습하였다.

그리고 @@@@. @. @@. 수감인(□□□□□장 등)이 참석한 가운데
감사 결과에 대한 마감회의를 실시하였으며, 2025. 8. 11. 감사 지적사항에
대한 내부 검토를 거쳐 감사심의회의 심의·의결로 감사 결과를 확정하였다.

II. 감사대상부서 현황

□ 조직 구성(@@@@. @. @@. 기준)



□ 직급별 인원 현황: 총 ○명

(단위: 명)

구 분		1~2급	3급	4급	5~6급	일반직	계
부서 계	정원	○	○	○	○	○	○
	현원	○	○	○	○	○	○
◆◆◆◆	정원	○	○	○	○	○	○
	현원	○	○	○	○	○	○
◆◆◆◆◆	정원	○	○	○	○	○	○
	현원	○	○	○	○	○	○
◆◆◆◆◆	정원	○	○	○	○	○	○
	현원	○	○	○	○	○	○

※ ◆◆◆◆팀 정·현원 부서장 포함

□ 주요 업무

- 학자금대출(일반상환, 취업 후 상환) 상환 기획 및 운영
- 학적 변동에 따른 상환 등 사후관리 업무
- 학자금대출 연체채권 및 신용도 판단정보
- 부실채권 이관, 기한이익 부활과 그에 따른 정상채권 수관
- ○○○○○○○○ 등과 신용정보 기획 및 관리(정상채권에 관한 신용정보)
- 해외이주자 및 유학생 관리 제도기획 및 신고제도 운영
- 학자금대출 신용보증 관리 업무(보증해지, 환급, 대조 확인 등)
- 학자금대출 성실상환자 정보(신용가점) 관리
- 특별상환유예대출 기획, 신청, 심사, 실행 등 운영
- 군복무기간 이자면제 대외(국방부)협력, 기획, 운영
- 이차보전 대사/지급/정산 관리
- 채무자신고 제도 운영 및 관리개선, 장기미상환자 분류
- 이의신청심의위원회 운영
- 그 외 □□□□□부 관련 부대 업무

III. 감사결과

1. 총평

□□□□□부는 학자금대출(일반상환, 취업 후 상환 등) 상환기획 및 운영, 학적 변동에 따른 상환 등 사후관리, 학자금대출 연체 채권 및 신용도 판단 정보, 해외이주자 및 유학생 관리 제도기획 및 신고제도 운영 등의 업무를 수행하고 있다.

□□□□□부 종합감사 결과, 학자금대출자의 학적 변동(자퇴 등) 시 대출금 우선 상환 미처리와 사후관리 부적정, 학자금대출 중도 상환예약 시 대출잔액 초과금액 신청 및 상환 처리로 시스템 통제 강화 필요, 취업 후 상환학자금대출 보증계약 시 보증서 사본 미교부 및 보증 해지 사실 미통보, 취업 후 상환 학자금대출 해외이주 미신고자의 연체관리 업무처리기준 부재, 재단 누리집및 모바일 앱(APP) 학자금대출 상환정보 최신화 미흡 사례 등이 확인되었다.

이에 따라 규정 위반 등 7건의 지적사항에 대해 통보 5건, 현지시정 1건, 현지주의 1건으로 처분 요구하였으며, 1건의 모범 사례를 선정하였다.

□□□□□부는 이번 감사를 통하여 관련 제·규정 및 법령과 기본계획 등의 주요 근거에 기반하여 업무를 추진하여야 할 것으로 판단된다.

2. 지적사항 총괄

(단위 : 건)

합 계			변상 (금액)	징계 (인원)	경고 (인원)	주의 (인원)	시정 (금액)	통보	현지 주의	현지 시정	통보 (모범)
건수	금액	인원									
8	-	-	-	-	-	-	-	5	1	1	1

3. 지적사항 요약

(1) 학적변동 대상자 학자금대출 상환 및 사후관리 강화 필요: 통보

- 「학자금대출 거래약정서」에 따르면, 학적변동으로 인해 대학으로부터 등록금의 전부 또는 일부 반환사유가 발생한 경우 해당 반환액을 즉시 상환하도록 되어 있고, 생활비 우선 대출 후 학적변동으로 인해 상환사유가 발생한 경우 해당 학기 생활비 우선 대출금 전액을 재단에 즉시 상환하도록 되어 있음
 - 또한, 「학자금(등록금)대출 상환동의서」에 따르면, 대출자가 자퇴 등으로 납부한 등록금을 대학으로부터 반환받게 될 경우 대학이 대출자에게 직접 반환하는 대신 재단에 우선 반환하도록 되어 있음
- 그러나 학적변동자의 학자금대출 미반환 잔액을 확인한 결과, 감사일 현재 등록금대출 @원, 생활비우선대출 @원이 미반환 되고 있는 것으로 확인되었으며, 미반환 사유 전수조사 결과 학자금대출 상환동의서와 달리 대학이 등록금 반환금을 재단으로 우선 상환하지 않고 학생에게 반환금을 송금하는 점이 등록금 반환 지연의 주요 원인 중 하나로 확인됨
 - 또한, □□□□□부는 대학 등록금이 학생에게 지급된 사실이 확인된 건에 대해서는 @@@@년부터 분기별로 고객에게 등록금 반환금 상환 통지를 실시하고, 생활비우선대출의 경우 분기별로 E그린우편, 문자, 이메일 등을 통해 고객에게 상환 안내를 하고자 하나, 감사일 현재 업무처리기준에 통지 주기 등이 명시되어 있지 않은 것으로 확인됨
 - 이에 대학 교직원 교육, 업무처리기준 구체화 등을 통해 학적변동자의 학자금대출 상환 사후관리를 강화할 필요가 있음
- ☞ □□□□□부장은 학적변동 사유 발생 시 대학이 등록금반환금을 재단에 우선 상환처리 하도록 교직원 교육 및 안내를 강화하고, 상환 통지 주기를 업무처리기준에 명확히 하는 등 사후관리를 강화하여 학적변동 대상자의 학자금대출 상환 업무를 철저히 하시기 바람 (통보)

(2) 일반 상환 학자금대출 중도상환 예약시스템 통제 강화 필요: 통보

- ☐ □□□□□부는 고객이 대출금 상환을 원하는 일자와 금액을 예약하면 해당 일자 도래 시 고객의 자동이체 계좌에서 자동이체 방식으로 상환할 수 있는 ‘중도상환예약’ 제도를 운영하고 있음
- ☐ 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제15조에 따르면, 공공기관은 공공서비스 품질 개선을 위하여 지속적인 혁신을 추진하여야 된다고 되어 있고, 「한국장학재단 임직원 행동강령에 관한 규칙」 제12조에 따르면, 임직원은 고객의 요구와 기대를 정확하게 파악하여 이에 부응하는 최상의 서비스를 제공하기 위해 항상 노력하여야 한다고 되어 있음
- ☐ 그러나 감사대상기간 동안 일반 상환 학자금대출 중도상환예약 신청 내역을 확인한 결과, 고객이 신청일 시점의 대출잔액보다 더 큰 금액으로 중도상환예약 신청을 하더라도 이에 대한 추가 확인 또는 제한 없이 신청한 금액 그대로 출금이 진행되고, 이후 차액이 환급처리 되는 것으로 확인됨
 - 예컨대 고객 ☆☆☆의 경우 중도상환예약 신청일 당시 학자금대출 잔액은 @원이었으나, 고객이 중도상환예약 신청 금액을 @원으로 입력하였음에도 추가 확인 등의 과정 없이 @원이 그대로 고객 계좌에서 출금되었고, 출금일 다음 날 대출 원금과 이자를 제한 차액 @원이 고객에게 환급된 것으로 확인됨
 - 이처럼 대출잔액에 비해 과다하게 큰 금액이 고객 계좌에서 출금될 경우 고객 불편을 초래할 수 있고, 차액을 환급하는 행정절차가 반복되어야 하는 만큼, 중도상환예약 신청 시 고객의 신청 금액에 대한 추가 통제장치를 통해 과다 출금을 예방하고, 환급처리를 최소화하여 고객 만족도와 업무 효율성을 함께 높일 필요가 있는 것으로 판단됨
- ☞ □□□□□부장은 중도상환예약 신청 시 고객의 예약신청 금액에 대한 확인 또는 통제 절차를 강화하시기 바람 (통보)

(3) 취업 후 상환 학자금대출 보증 제도 운영관리 미흡: 통보

- □□□□□부는 「직제규정」에 따라 취업 후 상환 학자금대출자 중 해외 이주자에 대한 상환관리를 담당하며, 대출 상환 및 연체관리를 일관되고 공정하고 투명하게 수행하도록 「업무처리기준」을 수립하여 운영하고 있음
 - 이와 관련, 채무자가 대출을 상환하지 않는 경우를 대비하고자 연대보증인을 입보하여 그 채무를 대신 이행하도록 하는 보증 제도를 운영하고 있음
- 「학자금상환법」 제20조(해외이주자에 대한 특례) 제2항에 따라 대출 전액을 상환하지 못하는 경우 담보의 제공을 요구할 수 있도록 되어 있음
 - 이와 관련, 학자금대출 상환관리에 필요한 사항을 규정하기 위해서 「취업 후 상환 학자금대출 상환관리규칙」을 마련하고, 구체적인 사항은 재단 「업무처리 기준」에 따른다고 되어 있음
- 한편, 「민법」 제436조의2(채권자의 정보제공의무와 통지의무 등)에 따라 채권자는 보증계약 체결 후 연체 발생 시 보증인에게 그 사실을 알려야 함
- 따라서 □□□□□부는 관련 법률과 규칙 등에 따라 대출 상환관리를 해야하며, 연대보증인에게 불이익이 발생할 수 있는 기한이익상실 통지 등 중요 업무에 대해서는 처리 절차, 방법 기준을 마련하여 운영해야함
 - 또한 연대보증인과 보증계약 체결 시 계약서 사본을 제공하고 수령 여부를 확인받고, 대출 완제 및 보증 해지 사실을 통보해야 함
- 그러나 감사대상 기간 중 연대보증인과 보증계약 체결 후, 보증서 사본을 연대보증인에게 이를 교부하지 않았고, 실제 보증서 사본 수령 여부와는 관계없이, 연대보증인에게 형식적으로 사본 수령 사실에 대한 자필 서명을 받았으며, 대출 완제 시 연대보증인에게 보증 해지 사실도 통보하지 않음
 - 또한 채무자의 연체 사실을 연대보증인에게 전화 등으로 별도 안내한다고 업무처리기준서 상에 명기하고 상환 안내를 실시하고 있으나, 연체 기간별 통지내용 및 방법 등 구체적인 업무처리 기준이 명기되어 있지 않으며, 연대보증인을 대상으로 기한이익상실에 관한 업무처리 기준도 명기되어있지 않는 것으로 확인됨

☞ □□□□□부장은 보증 제도 운영 시 보증서 사본 교부, 대출 완제 시 보증 해지 통보 등의 적절한 조치를 수행할 수 있도록 개선방안을 마련하고, 연대보증인에 대한 상환 및 연체관리 업무수행 시 중요사항에 대해 구체적인 업무처리 절차, 방법, 기준 등을 보완하고, 「학자금 대출 상환 업무처리기준」 상에 명기하여 운영하시기 바람 (통보)

(4) 취업 후 상환 학자금대출 해외이주자 상환관리 미흡: 통보

- □□□□□부는 「직제규정」에 따라 취업 후 상환 학자금대출자 중 해외 이주자에 대한 상환관리 업무를 담당하며, 대출 상환 및 연체관리를 일관되고 공정하고 투명하게 수행하도록 「업무처리기준」을 수립하여 운영하고 있음
- 「학자금상환법」 제20조(해외이주자에 대한 특례) 제2항에 따라 학자금 대출 원리금 전액을 상환해야하나, 채무자가 대출 원리금 전액을 상환 하지 못할 경우에는 분할하여 상환하도록 함
 - 이와 관련, 학자금대출 상환관리에 필요한 사항을 규정하기 위해 「취업 후 상환 학자금대출 상환관리규칙」을 마련하고, 구체적인 사항은 재단 「업무처리 기준」에 따른다고 되어 있음
- 따라서 □□□□□부는 관련 규칙 등에서 정한 바에 따라 대출 상환 관리를 해야하며, 채무자에게 불이익이 발생할 수 있는 연체 사실 통지 등 중요 업무에 대해서는 처리 절차, 방법 기준을 마련하여 운영해야함
- 그러나 감사대상 기간 중 채무자가 해외이주 미신고 등으로 채무자가 대출금 전액을 상환하지 않는 경우, @@@@. @. @@. 「해외이주자 및 유학생 전액상환 대상자 납부고지·독촉 추진(안)」 수립하여 납부고지 및 독촉 안내를 실시하고 있으나, 「학자금대출 상환 업무처리기준」에는 관련 내용을 명기하고 있지 않음
 - 또한 독촉 이후에도 대출금 전액을 상환하지 않는 경우, 부실채권의 범위 해당하여 기한이익상실 예정 통지 및 기한이익상실 통지 등에 관한 구체적인 업무처리 절차, 방법, 기준이 마련되어 있지 않은 것으로 확인됨
- ☞ □□□□□부장은 학자금대출 전액 상환의무가 발생한 채무자에 대한 상환 및 연체관리 업무 수행 시 중요사항에 대한 구체적인 업무처리 절차, 방법, 기준 등을 보완하고, 「학자금대출 상환 업무처리기준」 상에 명기하여 운영하시기 바랍니다. (통보)

(5) 재단 누리집(홈페이지) 및 모바일 앱(APP) 학자금대출 상환정보 최신화 미흡: 통보

- □□□□부는 재단 고객이 학자금대출 원리금을 상환 신청하거나 필요한 상환 관련 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 재단 누리집(홈페이지) 및 모바일 앱(APP)을 운영하고 있음
- 「전자정부법」 제16조(전자정부서비스 이용촉진을 위한 행정기관등의 책무) 등에 따르면, 전자정부서비스 이용자가 손쉽게 접근하여 안전하고 편리하게 사용하여야 하며, 서비스는 최신의 것으로 제공되어야 함
 - 이와 관련, 「홈페이지 관리 및 운영지침」 제7조(콘텐츠의 관리)에 따르면 콘텐츠별 관리자는 소관 콘텐츠의 최신성, 정합성을 상시 관리하여야 함
 - 또한, 「모바일 전자정부 서비스 관리 지침」 제4조(기본원칙) 제4항에 따라 모바일 전자정부 서비스를 통해 제공되는 정보를 현행화하여야 하며, 오류 또는 부절적인 정보가 방치되지 않도록 점검·관리하여야 함
 - 따라서 □□□□부는 재단 누리집(홈페이지) 및 모바일 앱(APP)에 학자금대출 상환 신청 및 관련 자료의 최신성, 정합성을 상시 관리하여 고객에게 최신의 학자금대출 관련 상환정보를 제공하여야 함
- 그러나 감사일 현재 재단 누리집(홈페이지) 및 모바일 앱(APP)에 게시되어 있는 학자금대출 관련 상환 정보의 최신성·정합성 여부를 점검한 결과, 대출 원리금 상환을 위한 이체약정 등록 가능 은행 중에서 @@@@년 @월에 사명이 변경된 은행명이 최신화되어 있지 않고, 자료실에 등록된 이체약정 등록·변경신청서 상 @@@@년 @@월에 신규 이체약정 등록이 가능한 은행이 명기되어있지 않으며, 조건변경 제도 안내 사항 중 @@@@년 @학기 제도 개선사항(국민취업제도 참여자 추가)을 명기하지 않는 등 학자금대출 상환 관련 정보의 최신·정합성을 확보하지 못하고 있는 사례가 확인됨
- ☞ □□□□부장은 재단 누리집(홈페이지) 및 모바일 앱(APP)의 최신화되지 않거나 누락된 학자금대출 상환 관련 정보를 정비할 수 있도록 하고, 최신성을 유지할 수 있도록 관리방안을 마련하시기 바람(통보)

(6) 대금 지급 전 보험료 완납 확인 업무 미흡: 현지주의

- □□□□□부는 연체정상화 상담, 채무자신고 및 모바일 전자 안내 서비스 제공 등의 고유업무를 수행하기 위해 「계약사무규칙」 등 관계 법령에 따라 계약을 체결하여 운영하고, 과업 이행 완료에 따른 대금 지급 업무를 실시함
- 「국민건강보험법」 제81조의4(보험료의 납부증명) 및 「국민연금법」 제95조의2(연금보험료등의 납부증명)에 따르면, 국민건강보험료 및 국민연금보험료(이하 “보험료”)의 납부 의무자가 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관과 체결한 계약 등의 대가를 지급받는 경우에는, 보험료와 그에 따른 연체금 및 체납처분비의 납부사실을 증명하도록 되어 있음
- 따라서 □□□□□□부는 계약상대자에게 대금을 지급할 때 4대 사회보험료 완납증명서를 제출받는 등의 방법으로 보험료 납부 사실을 확인 후 대금 지급을 완료하여야 함
- 그러나 □□□□□□부는 @@@@년 연체정상화 상담인력 재충전 프로그램(@@@@년) 계약 등 총 @건의 계약을 체결하면서 보험료 등의 납부사실을 확인하지 않고 대가를 지급한 것으로 확인됨
- ☞ □□□□□□부장은 앞으로 「국민건강보험법」 등에 따라 계약상대자의 보험료 등 납부 여부를 확인 후 계약 대금을 지급할 수 있도록 관련 업무에 유의하시기 바람 (현지주의)

(7) 인지세 납부 업무 소홀: 현지시정

- □□□□□부는 학자금대출 상환, 연체관리 및 채무자신고 등의 고유 업무를 수행하기 위해 「국가계약법」 등에 따라 도급 또는 위임 계약을 체결하고 계약서를 작성함
- 「인지세법」 제1조(납세의무)에 따르면 국내에서 재산에 관한 권리 등의 창설·이전 변경에 관한 계약서나 이를 증명하는 그 밖의 문서를 작성하는 자는 해당 문서를 작성할 때 그 문서에 대한 인지세를 납부할 의무가 있음
 - 그리고 같은 법 제3조(과세문서 및 세액) 및 같은 법 시행령 제2조의 3(도급 및 위임 문서의 범위)에 따르면 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제11조에 따라 작성하는 도급문서 등 과세문서는 기재금액이 1천만 원을 초과하는 경우 그 금액에 따라 최소 @만 원에서 최대 @@만 원까지의 세액을 납부하도록 되어 있음
 - 또한, 같은 법 제8조에 따르면, 인지세를 납부할 의무가 있는 자는 과세 문서 작성일이 속하는 다음 달 10일까지 인지세를 납부하여야 한다고 되어 있음
- 따라서 □□□□□부는 도급 또는 위임에 따라 기재금액이 @천만 원을 초과하는 계약서를 작성한 경우 그 즉시 인지세를 납부하여야 함
- 그러나 □□□□□부가 감사대상 기간 동안 작성한 도급 또는 위임에 관한 계약을 확인한 결과, @@@@년 채무자신고, 해외이주·유학신고 포스터 및 리플렛 제작 등 총 @건의 계약에 대해 「인지세법」에 따른 인지세 총 @원을 납부하지 않은 것으로 확인됨
- ☞ □□□□□부장은 미납부한 인지세 @원을 「인지세법」 등에 따라 관계 기관(국세청)에 납부하시기 바람 (현지시정)

(8) 취업후상환 학자금대출 이자면제 업무 개선: 통보(모범사례)

- ☐ □□□□□부는 상환 여력이 부족한 저소득·취약계층 학생들의 직접적인 이자 상환 부담을 줄여주기 위한 노력을 기울이고 있음
 - ☐ 한편, 보건복지부로부터 기초·차상위 여부와 학자금지원 통합신청정보를 통해 다자녀 가구의 자녀 여부를 확인하고 정확한 재학기간 산정하기 위해 별도로 학적정보 조사를 실시하고 있었음
 - 이에 따라 이자면제 적용 및 해제를 8개월 이상 소급하여 적용하고 있으며 이 업무를 수기 검토 후 직접 처리하는 방식으로 수행하고 있었음
 - ☐ 위 같은 행정력 소모를 개선하기 위해 ICL 이자면제 대상을 ‘대출시점’의 자격 정보를 적용하였으며, 이를 통해 매 학기 종료 후 ▶▶▶▶▶▶▶ 등을 통해 자격정보 확인을 실시하던 대량 반복 업무를 모두 생략하고, 최초 대출시점의 자격 정보 적용 1회만 필요하도록 업무를 개선함
 - 다음으로 이자면제 기간을 재학과는 상관없이 대출시점부터 졸업 전 까지로 정의함으로써 재학 관련 정보 수집을 위한 별도의 학적정보 조사는 생략하고, ‘졸업’ 정보는 기존의 재단 통합 학적정보 조사를 활용하도록 업무를 간소화하였음
 - 그 결과, ▶▶▶▶▶▶▶과의 행정처리를 간소화하고 별도의 학적정보 조사를 중단하여 업무 부담을 경감하였으며, 실시간 이자면제 시스템을 구축하는 등 관련 업무처리를 효율화하는 성과를 달성함
 - ☐ 이와 같이 ICL 이자면제 사업 전면 개편 및 업무 효율화를 통한 저소득층 청년의 학자금 상환부담을 경감시킨 점을 고려해볼 때 모범사례로 판단됨
- ☞ **이사장은 위 모범사례를 널리 알리고 해당 내용에 기여한 직원들에게 포상 등을 하여 사기를 높여 주시기 바람 (모범사례)**

IV. 지적사항에 대한 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

관련자 소속 부서	처리할 부서	건명	처분요구								조치기한
			징계	경고	주의	시정	통보	현지 주의	조치 시정	통보 (모범 사례)	
□□□ □□부	□□□ □□부	학적변동 대상자 학자금대출 상환 및 사후관리 강화 필요	-	-	-	-	1건	-	-	-	2025.9.22.
□□□ □□부	□□□ □□부	일반 상환 학자금대출 중도상환 예약시스템 통제 강화 필요	-	-	-	-	1건	-	-	-	2025.9.22.
□□□ □□부	□□□ □□부	취업 후 상환 학자금대출 보증 제도 운영관리 미흡	-	-	-	-	1건	-	-	-	2025.9.22.
□□□ □□부	□□□ □□부	취업 후 상환 학자금대출 해외이주자 상환관리 미흡	-	-	-	-	1건	-	-	-	2025.9.22.
□□□ □□부	□□□ □□부	재단 누리집(홈페이지) 및 모바일 앱(APP) 학자금대출 상환정보 최신화 미흡	-	-	-	-	1건	-	-	-	2025.9.22.
□□□ □□부	□□□ □□부	대금 지급 전 보험료 완납 확인 업무 미흡	-	-	-	-	-	1건	-	-	-
□□□ □□부	□□□ □□부	인지세 납부 업무 소홀	-	-	-	-	-	-	1건	-	-
□□□ □□부	▼▼부	취업후상환 학자금대출 이자면제 업무 개선	-	-	-	-	-	-	-	1건	2025.9.22.

V. 행정사항

1. 지적사항

☐ 관련부서에 지적사항에 대한 처분요구 통보

2. 감사결과

☐ 공공감사정보시스템 등록, 경영공시 등

붙임 처분요구서 8부. 끝.

붙임

처분요구서

일련번호	1	감사자 (감사실)	3급 ★★★, 4급 ☆☆☆, 4급 △△△, 5급 ▽▽▽	공 개 () 비공개(○)
통보	1건	-	-	-
조치부서	□□□□□부	처분요구일자	2025. 8. 11.	회신기일 2025. 9. 22.

감사결과 처분요구서

통 보

제 목 학적변동 대상자 학자금대출 상환 및 사후관리 강화 필요

관 계 부 서 □□□□□부

조 치 부 서 □□□□□부

내 용

1. 업무 개요

□□□□□부는 학적변동자에 대해 등록금대출 대학반환분을 즉시 상환받고, 미등록 휴학생에 대해 생활비 우선 대출 즉시상환 의무를 부여하는 등 @@@@년 @학기부터 학적변동 대상자에 대한 학자금대출 상환 사후관리 업무를 담당하고 있다. 이를 위해 □□□□□부는 ◇◇◇◇◇부 협조를 통해 연 @회 대출 잔액 보유자에 대한 학적정보를 수집하고, ▮▮▮▮▮부 협조를 통해 대학 현장조사 결과를 공유받아 사후 학적변동자를 확인하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「학자금대출 거래약정서[취업 후 상환 학자금대출(등록금)] 제11조와 「학자금대출 거래약정서[일반 상환 학자금대출(등록금)] 제3조에 따르면 대출자가 휴학, 등록포기, 등록 취소 등의 학적변동으로 인해 대학으로부터 등록금의 전부 또는 일부 반환사유가 발생한 경우 해당 반환액을 즉시 상환하도록 되어 있다. 또한, 「학자금대출 거래약정서[취업 후 상환 학자금대출(생활비)] 제11조와 「학자금대출 거래약정서[일반 상환 학자금대출(생활비)] 제3조에 따르면 미등록 휴학, 등록포기, 등록취소 등의 학적변동으로 인해 상환 사유가 발생한 경우 해당 학기 생활비 우선 대출금 전액을 재단에 즉시 상환하도록 되어 있다.

또한, 「학자금(등록금)대출 상환동의서」에 따르면, 대출자가 자퇴 등으로 납부한 등록금을 대학으로부터 반환받게 될 경우 대학이 대출자에게 직접 반환하는 대신 재단에 우선 반환하고, 대학에서 반환금을 대출자에게 반환한 경우에는 직접 또는 대학을 통하여 즉시 재단에 반환하여 대출 잔액에 상환 처리하도록 되어 있다.

한편, 「학자금대출 상환 업무처리기준」에 따르면, 거래약정서에 따라 학적변동 등의 사유 발생 시 대학은 등록금 반환금액을 재단으로 상환하여야 된다고 되어 있고, 상환동의서에 의거 자퇴 등으로 등록금반환액 발생 시 대학은 학생에게 반환하기 전 재단 대출여부 등을 확인하여 대출잔액 범위 내에서 우선 상환처리 하여야 한다고 되어 있다.

따라서 □□□□□부는 대출을 받은 학생의 휴학, 등록포기 등 학적이 변동되어 등록금반환금이 발생한 경우에는 대학으로부터 학생이 받은 등록금대출을 우선 상환받고, 미등록 휴학, 등록포기 등의 학적변동자에 대한 생활비 우선 대출금 전액을 즉시 상환받아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 학적변동자의 학자금대출 미반환 잔액을 확인한 결과, 감사일 현재 아래 [표 1]과 같이 등록금대출 @원, 생활비우선대출 @원이 미반환 되고 있는 것으로 확인되었다.

[표 1] 학적변동자 학자금대출 미반환 현황(@@@@.@.@@.기준)

RRRRRR		
학기	인원(명)	금액(원)
EEEEEE		
학기	인원(명)	금액(원)

한편, □□□□□부가 @@@@년 @월 실시한 학적변동 학자금대출(등록금) 미반환 사유 전수 조사 결과에 따르면, 아래 [표 2]와 같이 학적변동자 등록금 미반환 건의 약 @%가 ‘대학이 학생에게 등록금 반환금을 송금’ 하여 재단으로 등록금 반환금이 반환되지 않고 있는 것으로 확인되었다.

[표 2] 학적변동 학자금대출(등록금) 미반환 사유 조사 결과(@@@@.@.@@.기준)

(단위: 건, %)

미반환 사유	건수	비율	비고

· 자료: □□□□□부 제출자료 재구성

종합해보면, 학자금대출 상환동의서에서는 자퇴 등으로 등록금반환액 발생 시 대학은 학생에게 반환하기 전 재단으로 우선 상환하게 되어 있으나, 대학이 이와 달리 등록금 반환금을 재단으로 우선 상환하지 않고 학생에게 반환금을 송금하는 경우가 발생하고 있고, 이는 학적변동자의 등록금 반환 지연의 주요 원인 중 하나인 것으로 확인되었다.

한편, □□□□□부는 이와 같은 업무처리를 방지하기 위해 @@@@학년도 @학기 학자금대출 상환 업무처리기준을 개정하여 ‘학생 개인계좌로 등록금반환액 반환 금지, 재단 반환 원칙’ 등의 업무처리기준을 강화한 만큼, 교직원을 대상으로 지속적인 교육과 안내 등을 실시하여 학적변동자의 등록금 반환금이 즉시 상환될 수 있도록 관리를 강화하여야 할 것으로 판단된다.

또한, □□□□□부는 대학 등록금이 학생에게 지급된 사실이 확인된 건에 대해서는 @@@@년부터 분기별로 고객에게 등록금 반환금 상환 통지를 실시하고, 생활비우선대출의 경우 분기별로 E그린우편, 문자, 이메일 등을 통해 고객에게 상환 안내를 하고자 하나, 감사일 현재 업무처리기준에 통지 주기 등이 명시되어 있지 않은 것으로 확인되었다.

이에 업무 담당자에 따라 고객 통지 주기 등에 편차가 발생하여 통지 업무가 누락되거나 해태될 위험이 존재하는 만큼, 업무처리기준을 구체화하여 학적변동자의 학자금대출 상환 사후관리를 강화할 필요가 있다.

관계부서 의견 의견 없음

조치할 사항 ■■■■■장은 학적변동 사유 발생 시 대학이 등록금반환금을 재단에 우선 상환처리 하도록 교직원 교육 및 안내를 강화하고, 상환 통지 주기를 업무처리기준에 명확히 하는 등 사후관리를 강화하여 학적변동 대상자의 학자금 대출 상환 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

[별지]

관계 법령 및 내규

□ 「학자금대출 거래약정서」

- 취업 후 상환 학자금대출(등록금) 제11조(기타 학적변동 등에 의한 대출금액의 상환)
 - 본인의 휴학, 등록포기, 등록취소 등의 학적변동으로 인해 대학으로부터 등록금의 전부 또는 일부 반환사유가 발생한 경우 해당 반환액을 즉시 상환하기로 하며, ...
- 일반 상환 학자금대출(등록금) 제11조(기타 학적변동 등에 의한 대출금액의 상환)
 - 본인의 휴학, 등록포기, 등록취소 등의 학적변동으로 인해 대학으로부터 등록금의 전부 또는 일부 반환사유가 발생한 경우 해당 반환액을 즉시 상환하기로 하며, ...
- 취업 후 상환 학자금대출(생활비) 제11조(기타 학적변동 등에 의한 대출금액의 상환)
 - 재단이 본인에게 지급한 생활비 우선 대출금을 본인의 미등록 휴학, 등록포기, 등록취소 등의 학적변동으로 인해 상환 사유가 발생한 경우 해당 학기 생활비 우선 대출금 전액을 재단에 즉시 상환하기로 합니다.
- 일반 상환 학자금대출(생활비) 제3조(대출금액의 상환 등)
 - 본인은 생활비 대출이 대학에 등록한 학생들을 대상으로 함을 알고 있으며, 이에 따라 재단이 본인에게 지급한 생활비 우선 대출금을 본인의 미등록 제적, 미등록 자퇴, 미등록 휴학, 등록포기, 등록취소 등의 학적변동으로 인해 상환 사유가 발생한 경우 해당 학기 생활비 우선 대출금 전액을 재단에 즉시 상환하기로 합니다.

□ 「학자금(등록금)대출 상환동의서」

- 본인은 한국장학재단으로부터 학자금대출을 받은 후 부득이한 사정(휴학, 자퇴, 제적, 기타)으로 납부한 등록금을 대학으로부터 반환받게 될 경우 대학이 본인에게 직접 반환하는 대신 한국장학재단에 반환하여 본인의 학자금대출 잔액에서 상환처리(대출받은 금액이 대학이 본인에게 반환할 금액보다 적은 경우에는 그 차액을 본인에게 직접 반환) 할 것을 동의합니다. 또한, 본인은 대학에서 위 반환금을 본인에게 반환한 경우에도 직접 또는 대학을 통하여 즉시 한국장학재단에 반환하여 대출 잔액에 상환 처리할 것에 동의합니다

일련번호	2	감사자 (감사실)	3급 ★★★, 4급 ☆☆☆, 4급 △△△, 5급 ▽▽▽	공 개() 비공개(○)
통보	1건	-	-	-
조치부서	□□□□□부	처분요구일자	2025. 8. 11.	회신기일 2025. 9. 22.

감사결과 처분요구서

통 보

제 목 일반 상환 학자금대출 중도상환 예약시스템 통제 강화 필요

관 계 부 서 □□□□□부

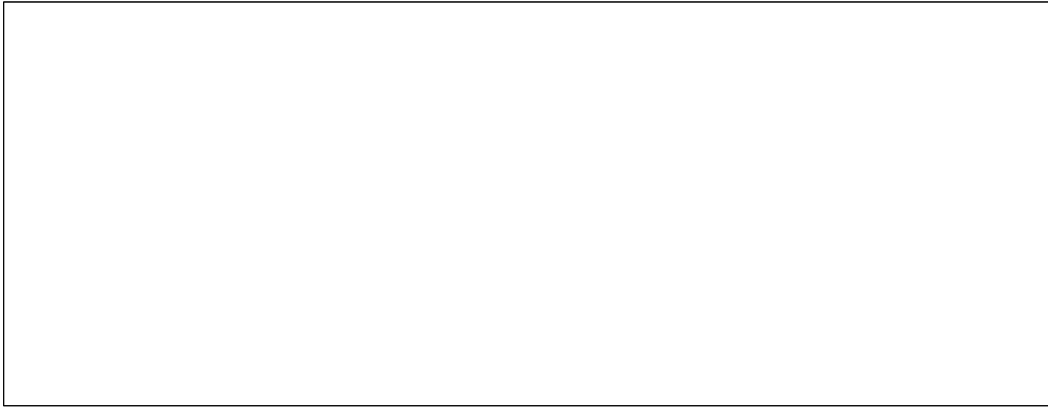
조 치 부 서 □□□□□부

내 용

1. 업무 개요

□□□□□부는 고객이 대출금 상환을 원하는 일자와 금액을 예약하면 해당 일자 도래 시 고객의 자동이체 계좌에서 자동이체 방식으로 상환할 수 있는 ‘중도상환예약’ 제도를 운영하고 있으며, [그림 1]과 같이 고객이 채단 누리집을 통해 중도상환예약 신청을 하면 기존 예정된 원리금상환과 별도로 중도상환예약 금액 내에서 원금과 이자가 상환된다.

[그림 1] 중도상환예약 신청화면



2. 관계 법령 및 판단기준

「공공기관의 운영에 관한 법률」 제15조(공공기관의 혁신)에 따르면, 공공기관은 경영효율 제고 및 공공서비스 품질 개선을 위하여 지속적인 혁신을 추진하여야 된다고 되어 있고, 「한국장학재단 임직원 행동강령에 관한 규칙」 제12조(고객만족)에 따르면, 임직원은 고객의 요구와 기대를 정확하게 파악하여 이에 부응하는 최상의 서비스를 제공하기 위해 항상 노력하여야 한다고 되어 있다.

한편, 중도상환예약의 경우 고객이 예약한 일자에 대출금을 상환할 수 있도록 고객에게 편의를 제공하는 제도인 만큼, 출금 전 고객의 중도상환예약 신청금액이 대출잔액에 비해 과다하게 큰 경우 추가적인 확인·검증 등 통제장치를 통해 과도한 출금 거래 발생을 최소화하여 고객 불편을 줄일 수 있도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 감사대상기간 동안 일반 상환 학자금대출 중도상환예약 신청내역을 확인한 결과, 고객이 신청일 시점의 대출잔액보다 더 큰 금액으로 중도상환예약 신청을 하더라도 이에 대한 추가 확인 또는 제한 없이 신청한 금액 그대로 출금이 진행되고, 이후 차액이 환급처리 되는 것으로 확인되었다.

이처럼 대출잔액에 비해 과다하게 큰 금액이 고객 계좌에서 출금될 경우 고객 불편을 초래할 수 있고, 차액을 환급하는 행정절차가 반복되어야 하는 만큼, 중도 상환예약 신청 시 고객의 신청 금액에 대한 추가 확인 또는 통제 장치를 통해 과다 출금을 예방하고, 환급처리를 최소화하여 고객 만족도와 업무 효율성을 함께 높일 필요가 있는 것으로 판단된다.

관계부서 의견 □□□□□부는 감사 결과를 수용하면서 고객이 중도상환예약 정보 입력 시 중도상환예약금액이 대출잔액을 초과하지 않도록 기능을 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 장은 중도상환예약 신청 시 고객의 예약신청 금액에 대한 확인 또는 통제 절차를 강화하시기 바람 (통보)

[별표] 일반 상환 학자금대출 중도상환예약 출금 및 입금(환급)거래 상세

기본정보									상환된 대출원리금 (B)	입금(환급)거래	
연 번	고객 번호	대출계좌 번호	대출 상품	대출금액	등록일자 (신청일자)	예정 일자	예정금액 (신청금액) 및 출금금액 (A)	신청일 기준 대출잔액 (원금)		거래일자	거래금액 (C=A-B)

기본정보									입금(환급)거래		
연 번	고객 번호	대출계좌 번호	대출 상품	대출금액	등록일자 (신청일자)	예정 일자	예정금액 (신청금액) 및 출금금액 (A)	신청일 기준 대출잔액 (원금)	상환된 대출원리금 (B)	거래일자	거래금액 (C=A-B)

기본정보									입금(환급)거래		
연 번	고객 번호	대출계좌 번호	대출 상품	대출금액	등록일자 (신청일자)	예정 일자	예정금액 (신청금액) 및 출금금액 (A)	신청일 기준 대출잔액 (원금)	상환된 대출원리금 (B)	거래일자	거래금액 (C=A-B)

[별지]

관계 법령 및 내규

☐ 「공공기관의 운영에 관한 법률」

○ 제15조(공공기관의 혁신)

- ① 공공기관은 경영효율성 제고 및 공공서비스 품질 개선을 위하여 지속적인 경영혁신을 추진하여야 한다.

☐ 「한국장학재단 임직원 행동강령에 관한 규칙」

○ 제12조(고객만족)

- ① 임직원은 고객의 요구와 기대를 정확하게 파악하여 이에 부응하는 최상의 서비스를 제공 하기 위해 항상 노력한다.

일련번호	3	감사자 (감사실)	3급 ★★★, 4급 ☆☆☆, 4급 △△△, 5급 ▽▽▽	공 개() 비공개(○)
통보	1건	-	-	-
조치부서	□□□□□부	처분요구일자	2025. 8. 11.	회신기일 2025. 9. 22.

감사결과 처분요구서

통 보

제 목 취업 후 상환 학자금대출 보증 제도 운영관리 미흡

관 계 부 서 □□□□□부

조 치 부 서 □□□□□부

내 용

1. 업무 개요

□□□□□부는 「직제규정」 제21조 및 「직제규정 시행규칙」에 따라 취업 후 상환 학자금대출의 자발적 상환 및 해외이주자에 대한 상환·관리 권한과 업무를 담당하고 부서로서, 학기별 「학자금대출 상환 업무처리 기준」을 수립하여 해외로 이주한 채무자가 학자금대출을 상환하지 않는 경우를 대비하고자 [표 3]과 같이 연대보증인³⁾을 입보하여 그 채무를 대신 이행하도록 하는 보증 제도를 운영하고 있다.

3) “연대보증”이란 보증인이 주채무자와 연대하여 채무를 부담함으로써 채권자는 연대보증인에게도 채무 변제를 요구할 수 있고, 연대보증인에게 최고·검색의 항변권(채권자가 보증인에게 채무의 이행을 청구할 경우 보증인이 주채무자의 변제자력이 있는 사실 및 그 집행이 쉽다는 것을 증명하여 먼저 주채무자에게 청구할 것과 그 재산에 대해 집행할 것을 항변할 수 있는 권리)이 없음

[표 3] 취업 후 상환 학자금대출 해외이주자(연대보증인) 상환관리 현황

--	--	--	--

2. 관계 법령 및 판단기준

「학자금상환법」 제5조(권한 및 업무의 위임·위탁)에 따르면, 교육부 장관은 취업 후 상환 학자금대출의 자발적 상환과 해외이주자에 대한 상환·관리 권한과 업무를 한국장학재단(이하 ‘재단’) 이사장에게 위임하고 있고, 같은 법 제20조(해외이주자에 대한 특례) 제1항에 따라 취업 후 상환 학자금대출 잔액 보유자가 해외 이주 시 출국 1개월 전까지 대출 원리금 전액을 상환해야하나, 채무자가 대출 원리금 전액을 상환하지 못할 경우에는 그 잔여분에 대하여 원리금균등분할 상환방식 등으로 상환하도록 하고 담보의 제공을 요구할 수 있도록 되어 있다.

그리고 □□□□□부는 「직제규정」 제21조 및 「직제규정 시행규칙」에 따라 재단 이사장에게 위임된 취업 후 상환 학자금대출의 상환관리에 필요한 사항을 규정하기 위해 「취업 후 상환 학자금대출 상환관리규칙」을 마련하고, 채무자(해외이주자 등)에 대한 상환 및 연체관리의 구체적인 사항에 대해서는 재단 업무처리 기준에 따른다고 되어 있다.

이에 따라 취업 후 상환 학자금대출자 중 해외이주신고 및 분할상환약정을 체결한 채무자가 약정된 날에 학자금대출 원리금을 상환하지 않아 연체가 발생한 경우에는 연대보증인에게 채무자의 연체 사실을 전화 등으로 별도 안내한다고 「학자금 대출 상환 업무처리기준서」 상에 명기하여 업무를 수행하고 있으며, 보증

제도 운영에 관한 중요 사항(연대보증인 입보 자격요건, 보증의 운용 및 성립, 보증계약의 해지 등)에 대해서는 업무처리 기준을 마련하여 운영하고 있다.

한편 「민법」 제428조(보증채무의 내용)에 따르면 보증인은 주채무자가 이행하지 아니하는 채무를 이행할 의무가 있고, 같은 법 제436조의2(채권자의 정보제공 의무와 통지의무 등) 제1항에 따라 채권자는 보증계약을 체결할 때 보증계약의 체결 여부 또는 그 내용에 영향을 미칠 수 있는 주채무자의 채무 관련 신용정보를 보유하고 있거나 알고 있는 경우에는 보증인에게 그 정보를 알려야 하며, 제2항에 따라 채권자는 보증계약을 체결한 후에 각 호⁴⁾의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 경우에는 지체없이 보증인에게 그 사실을 알려야 하고, 제4항에 따라 채권자가 제1항부터 제2항까지의 규정에 따른 의무를 위반하여 보증인에게 손해를 입힌 경우에는 법원은 그 내용과 정도 등을 고려하여 보증채무를 감경하거나 면제할 수 있도록 되어 있다.

따라서 □□□□□부는 「민법」, 「취업 후 상환 학자금대출 상환관리규칙」 및 「학자금대출 상환 업무처리기준」에서 정한 바에 따라 보증 제도를 운영해야하며, 특히 연대보증인과 보증계약 체결 시 계약서 사본을 제공하고 수령 여부를 확인 받고, 대출 완제 및 보증 해지 사실을 통보해야 하며, 특히 채무자가 약정된 날에 학자금대출 원리금을 상환하지 않아 연체 발생에 따른 채무자의 개인신용 점수가 하락하거나, 약정된 대출 기한 전 대출금 전액 회수 등 채무자 및 연대보증인에게 불이익이 발생하지 않도록 연체 사실 통지 및 상환 독려와 관련된 중요 업무에 대해서는 일관적이고 공정하며 투명하게 업무를 처리하여야 한다.

4) 제436조의2(채권자의 정보제공의무와 통지의무 등) 제2항 각호: 1. 주채무자가 원본, 이자, 위약금, 손해배상 또는 그 밖에 주채무에 중속한 채무를 3개월 이상 이행하지 아니하는 경우, 2. 주채무자가 이행기에 이행할 수 없음을 미리 안 경우, 3. 주채무자의 채무 관련 신용정보에 중대한 변화가 생겼음을 알게 된 경우

3. 감사 결과 확인된 문제점

그러나 감사대상 기간(2020. 9. 1. ~ 2025. 4. 30.) 동안 [표 4]와 같이 보증 제도를 운영하면서 연대보증인과 보증계약 체결 후, 보증서 사본을 연대보증인에게 교부하여야 함에도 불구하고 연대보증인에게 이를 교부하지 않았다.

또한 연대보증인에게 실제 보증서 사본 수령 여부와는 관계없이, 형식적으로 사본 수령 사실에 대한 자필 서명 또는 인감 날인을 받는 것으로 확인되었다.

아울러 대출 완제 시 연대보증인에게 보증 해지 사실도 통보하지 않은 것으로 확인된다.

[표 4] 보증 계약 체결 및 해지 통보 현황

--	--	--	--	--

한편, 채무자의 연체 사실을 연대보증인에게 전화 등으로 별도 안내한다고 업무처리기준서 상에 명기하고 상환 안내를 실시하고 있으나, 연체 기간별 통지 내용 및 방법 등 구체적인 업무처리 기준이 명기되어있지 않으며, 연대보증인을 대상으로 기한이익상실에 관한 업무처리 기준도 명기되어있지 않는 것으로 확인되었다.

이처럼 대출 연체 및 상환 안내, 기한이익상실 통지 등 채무자 및 연대보증인에게 불이익이 발생할 수 있는 중요사항에 대한 업무처리기준이 부재하여, 동일 내용 업무를 각 담당자마다 다른 기준을 적용하여 처리할 경우 학자금대출 상환 및 연체관리 업무의 공정성 및 투명성이 저하될 소지가 있으므로 개선이 필요하다.

관계부서 의견 의견 없음

조치할 사항 □□□□□부장은 보증 제도 운영 시 보증서 사본 교부, 대출
완제 시 보증 해지 통보 등의 적절한 조치를 수행할 수 있도록 개선방안을 마련하고,
연대보증인에 대한 상환 및 연체관리 업무 수행 시 중요사항에 대해 구체적인
업무처리 절차, 방법, 기준 등을 보완하고, 「학자금 대출 상환 업무처리기준」 상에
명기하여 운영하시기 바랍니다. (통보)

일련번호	4	감사자 (감사실)	3급 ★★★, 4급 ☆☆☆, 4급 △△△, 5급 ▽▽▽	공 개() 비공개(○)
통보	1건	-	-	-
조치부서	□□□□□부	처분요구일자	2025. 8. 11.	회신기일 2025. 9. 22.

감사결과 처분요구서

통 보

제 목 취업 후 상환 학자금대출 해외이주자 상환관리 미흡

관 계 부 서 □□□□□부

조 치 부 서 □□□□□부

내 용

1. 업무 개요

□□□□□부는 「직제규정」 제21조 및 「직제규정 시행규칙」에 따라 취업 후 상환 학자금대출의 자발적 상환 및 해외이주자에 대한 상환·관리 권한과 업무를 담당하고 부서로서, 학자금대출에 대한 상환 및 연체관리 업무를 수행하기 위해 학기별 「학자금대출 상환 업무처리 기준」을 수립하여 대출 상환 독려 및 기한이익 상실 통지 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「학자금상환법」 제5조(권한 및 업무의 위임·위탁)에 따르면, 교육부 장관은 취업 후 상환 학자금대출의 자발적 상환과 해외이주자에 대한 상환·관리 권한과 업무를 한국장학재단(이하 ‘재단’) 이사장에게 위임하고 있고, 같은 법 제20조(해외이주자에 대한 특례) 제2항에 따라 취업 후 상환 학자금대출 잔액 보유자가 해외 이주 시 출국 1개월 전까지 대출 원리금 전액을 상환해야하나, 채무자가 대출 원리금 전액을 상환하지 못할 경우에는 그 잔여분에 대하여 원리금균등분할 상환방식 등으로 상환하도록 하고 담보의 제공을 요구할 수 있도록 되어 있다.

한편, □□□□□부는 재단 내부규정인 「직제규정」 제21조 및 「직제규정 시행규칙」에 따라 재단 이사장에게 위임된 취업 후 상환 학자금대출의 상환관리에 필요한 사항을 규정하기 위해 「취업 후 상환 학자금대출 상환관리규칙」을 마련하고, 채무자(해외이주자 등)에 대한 상환 및 연체관리의 구체적인 사항에 대해서는 재단 업무처리 기준에 따른다고 되어 있다.

이에 따라 [표 5]와 같이 해외이주신고 및 분할상환약정을 체결한 채무자가 약정된 날에 대출 원리금을 상환하지 않아 연체가 발생한 경우에는 연체 기간별 통지매체(전화, SMS문자, 이메일, 우편)를 활용하여 상환을 독려하거나 기한의 이익 상실 통지를 위해 업무별 처리 절차, 방법, 기준 등을 마련하고, 업무처리 기준서 상에 관련 내용을 명기하여 업무를 수행하고 있다.

[표5] 취업 후 상환 학자금대출 분할 상환 약정자의 연체 기간별 상환관리 현황

따라서 □□□□□부는 「취업 후 상환 학자금대출 상환관리규칙」 및 「학자금 대출 상환 업무처리기준」에서 정한 바에 따라 취업 후 상환 학자금대출의 상환 및 연체관리를 실시해야하며, 특히 채무자가 약정된 날에 학자금대출 원리금을 상환하지 않아 연체 발생에 따른 개인신용 점수가 하락하거나, 약정된 대출 기한 전 대출금 전액 회수 등 채무자에게 불이익이 발생하지 않도록 연체 사실 통지 및 상환 독려와 관련된 중요 업무에 대해서는 일관적이고 공정하며 투명하게 업무를 처리하여야 한다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

그러나 □□□□□부는 감사대상 기간(2020. 9. 1. ~ 2025. 4. 30.) 동안 [표 6]과 같이 해외이주 미신고 등으로 채무자가 대출금 전액을 상환하지 않는 경우, @@@@. @. @@. 「해외이주자 및 유학생 전액상환 대상자 납부고지·독촉 추진 (안)」 수립하여 납부고지 및 독촉을 실시하고 있으나, 「학자금대출 상환 업무처리 기준」에는 관련 내용을 명기하고 있지 않다.

또한 독촉 이후에도 대출금 전액을 상환하지 않는 경우, 부실채권의 범위 해당하여 기한이익상실 예정 통지 및 기한이익상실 통지 등에 관한 구체적인 업무처리 절차, 방법, 기준이 마련되어 있지 않은 것으로 확인되었다.

[표6] 분할상환 약정자의 연체 기간별 상환관리 현황

※ □□□□□부 제출자료 재구성

관계부서 의견 의견 없음

조치할 사항 □□□□□부장은 학자금대출 전액 상환의무가 발생한 채무자에 대한 상환 및 연체관리 업무 수행 시 중요사항에 대한 구체적인 업무처리 절차, 방법, 기준 등을 보완하고, 「학자금대출 상환 업무처리기준」 상에 명기하여 운영 하시기 바랍니다. (통보)

[별지]

관계 법령 및 내규

□ 「학자금상환법」

- 제5조(권한 및 업무의 위임·위탁) ① 교육부장관은 이 법에 따른 다음 각 호의 사항에 관한 권한 및 업무를 한국장학재단 이사장에게 위임한다.
 1. 취업 후 상환 학자금대출
 2. 자발적 상환 및 해외이주자 또는 해외유학생에 대한 상환 및 관리
- 제20조(해외이주자에 대한 특례) ① 해외이주하려는 채무자는 출국 3개월 전까지 해외이주 계획을 교육부장관에게 신고하여야 한다,
 - ② 해외이주하려는 채무자는 출국 1개월 전까지 대출원리금 전액을 상환하여야 한다. 다만, 채무자가 대출원리금 전액을 상환하지 못할 경우 교육부장관은 채무자로 하여금 그 잔여분에 대하여 원리금균등분할상환방식 또는 원금균등분할상환방식에 따라 상환하도록 하고 담보의 제공을 요구할 수 있다.

□ 「취업 후 상환 학자금대출 상환관리규칙」

- 제1조(목적) 이 규칙은 「학자금상환법」 제5조제1항에 의하여 한국장학재단 이사장에 위임된 취업 후 상환 학자금대출의 상환관리에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
- 제17조(해외이주자에 대한 상환관리) ① 해외로 이주하려는 채무자는 특별법 제20조제1항에 따라 출국 3개월 전까지 이주 사실 및 계획을 재단 홈페이지를 통해 신고하여야 한다. 다만, 부득이한 사유로 재단 홈페이지를 통한 신고가 곤란한 경우에는 재단에 방문하거나 우편, 이메일 등을 통하여 신고 할 수 있다.
 - ② 해외로 이주하려는 채무자 또는 1년을 초과하여 외국에 체류할 목적으로 출국하려는 채무자는 특별법 제20조제2항에 따라 출국 1개월 전까지 대출원리금 전액을 상환하여야 한다. 재단 이사장은 채무자가 대출원리금 전액을 상환하지 못할 경우, 담보를 제공하고 분할상환을 요구할 수 있다.
 - ③ 제2항 후단의 규정에 따른 담보는 인적담보 또는 물적담보로 요구할 수 있다.
 - ④ 제1항에서 제3항까지의 구체적인 사항은 재단 업무처리기준에 따른다.
 - ⑤ 그 밖에 해외이주자의 취업 후 상환 학자금대출 상환에 관한 내용은 관련 법령 및 재단 이사장이 정한 바에 따른다.

□ 「직제규정」

- 제21조(□□□□□부) □□□□□부장은 취업 후 상환 학자금대출 상환 기획 및 운영, 일반상환 학자금대출 상환, 연체관리 등에 대한 기획 및 운영 업무, 이자지원, 이자면제 기획 및 운영 등과 이에 부수되는 사항 등의 업무를 분장한다.

□ 「직제규정 시행규칙」

- 제2조(부서별 분장 업무) ① 부서별 세부 분장 업무는 [별표 1]과 같다.

[별표 1] □□□□□부 세부 분장 업무

구분	분장 업무
□□□□□팀	1) 취업 후 상환 학자금대출 상환 관련 운영 총괄 2) 취업 후 상환 학자금대출의 상환 관리(학자금 중복지원 및 대출 지원 사업 관련 포함) 3) 사고채권(개인회생, 파산/면책, 사망, 신용회복위원회 채무조정 등) 이관, 기한이익 부활과 그에 따른 정상채권 수관 등에 관한 업무 4) 해외이주·유학생 신고제도 운영 및 관리개선 5) 해외이주·유학생 신고자정보(신청, 심사, 담보관리, 승인 등) 및 출입국정보(재외동포청, 법무부 등) 운영 중략 13) 그 밖의 관련 부대업무에 관한 사항

일련번호	5	감사자 (감사실)	3급 ★★★, 4급 ☆☆☆, 4급 △△△, 5급 ▽▽▽	공 개 () 비공개(○)
통보	1건	-	-	-
조치부서	□□□□□부	처분요구일자	2025. 8. 11.	회신기일 2025. 9. 22.

감사결과 처분요구서

통 보

제 목 재단 누리집(홈페이지) 및 모바일 앱 학자금대출 상환정보 최신화 미흡

관 계 부 서 □□□□□부

조 치 부 서 □□□□□부

내 용

1. 업무 개요

□□□□□부는 한국장학재단(이하 ‘재단’)의 고객이 학자금대출 원리금을 상환 신청하거나 필요한 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 재단 누리집(홈페이지)⁵⁾ 및 모바일 앱(APP)⁶⁾을 운영하여 학자금대출 관련 상환정보의 접근성을 높이고 편의도 증진을 통해 기관의 대외 신뢰도 향상과 대국민 서비스 증진에 기여하고 있다.

5) 누리집(홈페이지) 경로: 재단 누리집(홈페이지)-학자금대출-학자금뱅크-학자금대출 상환, 학자금대출 상환 지원, 재단 누리집(홈페이지)-고객센터-자료실-일반상환학자금, 취업 후 상환학자금 등

6) 모바일 앱(APP): 「모바일 전자정부 서비스 관리 지침」제2조(정의) 제8항 모바일 기기 운영체제(OS)에 최적화 되어 단독으로 실행될수 있도록 개발된 어플리케이션(application)

2. 관계 법령 및 판단기준

「전자정부법」 제16조(전자정부서비스 이용촉진을 위한 행정기관등의 책무)에 따르면 행정기관 등의 장은 전자정부서비스 이용자가 손쉽게 전자정부서비스에 접근하여 안전하고 편리하게 활용할 수 있도록 하여야 하며, 제공되는 전자정부서비스는 최신의 것이 되도록 하여야 한다고 되어 있다.

또한, 「모바일 전자정부 서비스 관리 지침」 제1조(목적)에 따르면 「전자정부법」 제16조에 따라 국가기관, 지방자치단체 및 공공기관이 모바일 전자정부서비스를 구축하고 관리하는 경우 준수해야할 세부사항을 규정하는 것을 목적으로 하며, 같은 지침 제4조(기본원칙) 제4항에 따라 행정기관등의 장은 모바일 전자정부서비스를 통해 제공되는 정보를 현행화하여야하며, 오류 또는 부절적인 정보가 방치되지 않도록 주기적으로 점검·관리하여야 한다고 되어 있다.

그리고 재단 내부규정인 「홈페이지 관리 및 운영지침」 제4조(관리 및 운영 체계)에 따르면 홈페이지 각 콘텐츠별 부서의 장은 콘텐츠별 관리자가 된다고 되어 있고, 같은 규정 제7조(콘텐츠의 관리)에 따르면 콘텐츠별 관리자는 소관 콘텐츠의 최신·정합성을 상시 관리하여야 한다고 되어 있다.

한편 재단 내부규정인 「직제규정」 및 「직제규정 시행규칙」에 따라 재단의 홈페이지(누리집) 콘텐츠 관리 총괄부서인 ㉠㉠㉠㉠㉠부는 감사일 현재 매월 ‘누리집(홈페이지) 점검의 날’을 실시하여 콘텐츠별 담당 부서(□□□□□부 등)에서 정보 오류, 자료 최신화 등을 점검하도록 요청하고, 콘텐츠별 담당 부서는 점검 결과를 회신하도록 운영하고 있다.

따라서 □□□□□부는 재단의 누리집(홈페이지) 및 모바일 앱을 이용하는 고객에게 학자금대출 원리금 상환 및 관련 자료를 최신 정보로 현행화하고 정확한 정보를 제공하기 위해 주기적으로 점검·관리하여야 한다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

그러나 감사일 현재 재단 누리집(홈페이지) 및 모바일 앱에 등록된 학자금대출 상환 관련 정보의 최신·정합성 여부를 점검한 결과, 재단 누리집(홈페이지) 및 모바일 앱의 학자금뱅크 메뉴 상 고객이 본인 명의의 자동이체 계좌 은행과 계좌번호를 등록하여 대출 원리금 상환이 가능하도록 운영하고 있으나 이체약정등록이 가능 은행 중 @@@@년 @월에 금융기관명이 변경된 은행명이 최신 정보로 현행화되어있지 않았고, 누리집(홈페이지) 및 모바일 앱의 자료실 메뉴 상 이체약정 등록 및 변경신청서에는 @@@@년부터 신규 이체약정이 가능한 은행명이 명기되어있지 않으며, 같은 메뉴 상 학자금대출 조건변경제도 내용 중 @@@@년 @학기 제도 개선 사항이 명기되어 있지 않는 등 [표 7]과 같이 학자금대출 관련 상환정보의 최신·정합성이 확보되지 않은 것으로 확인되었다.

또한 ㉔㉔㉔㉔㉔부가 매월 ‘누리집(홈페이지) 점검의 날’을 통해 콘텐츠별 담당부서에서 정보오류, 자료 최신화 등을 점검하도록 요청하였으나, ㉔㉔㉔㉔㉔부는 위와 관련된 내용을 점검 및 현행화하지 않은 것으로 확인되었다.

[표 7] 재단 누리집및 모바일앱(APP) 학자금대출 관련 상환정보 최신화 미흡 현황(@@@@. @. @@. 기준)

관계부서 의견 의견 없음

조치할 사항 □□□□□부장은 재단 누리집(홈페이지) 및 모바일 앱의 학자금
대출 상환 관련 부정확한 정보나 최신화되지 않은 정보를 즉시 정비할 수 있도록
하고, 정보가 최신성을 유지할 수 있도록 관리방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

[별지]

관계 법령 및 내규

□ 「전자정부법」

- 제16조(전자정부서비스 이용촉진을 위한 행정기관등의 책무) ① 행정기관등의 장은 국민의 복지향상 및 편익증진, 국민생활의 안전보장, 창업 및 공장설립 등 기업 활동의 촉진 등을 위한 전자정부서비스를 개발하여 제공하고 이를 지속적으로 보완·발전시키기 위한 대책을 마련하여야 한다.
- ② 행정기관등의 장은 전자정부서비스 이용자가 손쉽게 전자정부서비스에 접근하여 안전하고 편리하게 활용할 수 있도록 하여야 하며, 제공되는 전자정부서비스는 최신의 것이 되도록 하여야 한다.
- ③ 행정기관등의 장은 전자정부서비스를 개발·제공할 때 전자정부서비스 이용자의 요구사항 및 편익을 고려하여야 한다.

□ 「모바일 전자정부 서비스 관리지침」

- 제1조(목적) 이 지침은 「전자정부법」 제16조에 따라 국가기관, 지방자치단체 및 공공기관이 모바일 전자정부 서비스를 구축하고 관리하는 경우 준수해야 할 세부 사항을 규정하는 것을 목적으로 한다.
- 제4조(기본원칙) ① 행정기관등의 장은 모바일 서비스를 모든 이용자가 보편적으로 활용할 수 있도록 서비스 구축 시 필요한 조치를 취하여야 한다.
- ② 행정기관등의 장은 모바일 서비스의 신뢰성 제고를 위하여 필요한 시책을 강구하여야 한다.
- ③ 행정기관등의 장은 모바일 서비스가 이동성, 사용자 편의성, 개인 맞춤형 서비스 등 모바일 특성에 맞게 제공될 수 있도록 서비스 관리에 노력하여야 한다.
- ④ 행정기관등의 장은 모바일 전자정부 서비스를 통해 제공되는 정보를 현행화하여야 하며, 오류 또는 부적절한 정보가 방치되지 않도록 주기적으로 점검·관리하여야 한다.
- ⑤ 행정기관등의 장은 안전한 모바일 서비스를 제공하기 위하여 필요한 보안 대책을 수립하여야 한다.

□ 「홈페이지 관리 및 운영지침」

- 제4조(관리 및 운영체계) ① 홈페이지 기획 및 관리 업무 담당 부서장은 재단 홈페이지 관리책임자(이하 “관리책임자”라 한다)가 되고, 정보화 업무 담당 부서장은 홈페이지 시스템 관리자(이하 “시스템 관리자”라 한다)가 된다.
- ② 관리책임자는 체계적인 홈페이지 관리를 위하여 각 콘텐츠별 부서의 장을 콘텐츠별 관리자(이하 “콘텐츠별 관리자”라 한다)로 지정하고, 콘텐츠의 생산·관리, 팝업 및 배너 관리 등을 요청할 수 있다.
- ③ 관리책임자는 콘텐츠의 효율적인 생산·삭제·최신화를 위하여 콘텐츠별 관리자의 협조를 거쳐 부서별 홈페이지 담당자를 지정한다.
- 제7조(콘텐츠의 관리) ① 콘텐츠별 관리자는 부서별 홈페이지 담당자를 통해 소관 콘텐츠의 최신성, 정합성을 상시 관리하여야 한다.
- ② 관리책임자는 제1항에 따라 홈페이지에 등록된 콘텐츠에 대해 홈페이지 운영환경 및 화면구성의 일관성 유지 등을 위하여 적절하게 편집·조정할 수 있다.

일련번호	6	감사자 (감사실)	3급 ★★★, 4급 ☆☆☆, 4급 △△△, 5급 ▽▽▽	공 개 () 비공개(○)
현지주의	1건	-	-	-
조치부서	□□□□□부	처분요구일자	-	회신기일

감사결과 처분요구서

현 지 주 의

제 목 대금 지급 전 보험료 완납 확인 업무 미흡

관 계 부 서 □□□□□부

조 치 부 서 □□□□□부

내 용

1. 업무 개요

□□□□□부는 학자금대출 상환·연체 정상화 상담, 채무자신고 및 모바일 전자 안내 서비스 등의 고유업무를 수행하기 위해 「계약사무규칙」 등 관계 법령에 따라 계약을 체결하여 운영하고, 과업 이행 완료에 따른 대금 지급 업무를 실시하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「국민건강보험법」 제81조의4(보험료의 납부증명) 및 「국민연금법」 제95조의2 (연금보험료등의 납부증명)에 따르면 국민건강보험료 및 국민연금보험료(이하

“보험료”)의 납부 의무자가 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공 기관과 체결한 계약 등의 대가를 지급받는 경우에는 보험료와 그에 따른 연체금 및 체납처분비(이하 “보험료 등”)의 납부사실을 증명하도록 되어 있고, 위 납부 의무자가 납부사실을 증명하여야 할 경우 계약을 담당하는 공공기관은 납부 의무자의 동의를 받아 건강보험공단에 조회하여 보험료 등의 납부 여부를 확인 하는 것으로 납부증명을 갈음할 수 있도록 되어 있다.

이와 관련하여 보험료 징수 및 확인 기관인 ●●●●●●●●●●은 공공기관 등 이 계약의 대가를 지급할 경우 계약상대자의 보험료 납부사실을 확인해야 함을 안내⁷⁾하였으며, ■■■■■■실(현 □□□□□부)은 위 내용을 내부 공문 및 체크리스트 배포 등을 통해 대가지급 시 보험료 등 완납증명서를 징구하도록 공지⁸⁾한 바 있다.

따라서 □□□□□부는 계약상대자에게 대금을 지급할 때 4대 사회보험료 완납증명서를 제출받는 등의 방법으로 보험료 납부사실을 확인 후, 대금 지급을 완료하여야 한다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

그러나 □□□□□부는 감사대상 기간 중 체결한 @건의 계약에 대해 [표 8]과 같이 보험료 등의 납부사실을 확인하지 않고 대가를 지급한 것으로 확인되었다.

- 7) ●●●●●●●●●● ■■■■■■부-@(@@@@.@.@.) ‘계약대금 지급 시 국민연금보험료 납부사실 증명에 관한 기준 안내’, ●●●●●●●●●● ①①①①①부-@(@@@@.@.@.) ‘건강보험료 납부증명제도 시행 안내’, ♣♣♣♣-@(@@@@.@.@.) ‘[계약제도] 건강보험료 납부증명제도 시행(@@@@.@.@.)에 따른 안내’, ●●●●●●●●●● ①①①①①부-@(@@@@.@.@.) ‘계약대금 지급 시 4대보험 완납증명서 발급에 관한 안내’, ●●●●●●●●●● ■■■■■■부-@(@@@@.@.@.) ‘계약대금 지급 시 4대 사회보험료 납부(완납)사실 증명에 관한 기준 안내’, ●●●●●●●●●● ■■■■■■부-@(@@@@.@.@.), ‘4대 사회보험료 납부(완납)사실 증명에 관한 기준 안내’ 등
- 8) ♣♣♣♣실-@(@@@@.@.@.), ‘[계약제도] 건강보험료 납부증명제도 시행(‘@.@.@.)에 따른 안내’, [공정계약 실무 게시판](@@@@.@.@.), ‘부서 수의계약 업무단계별 간이점검표’, ■■■■■■부-@(@@@@.@.@.), ‘수의계약 업무 단계별 체크리스트 배포 및 활용 안내’, ♣♣♣♣부-@(@.@.@.), ‘계약대금 지급 시 4대보험 완납증명서 관련 주요사항 안내’ 등

[표 8] □□□□부 보험료 등 납부사실 미확인 내역

관계부서 의견

□□□□□부는 감사결과를 수용하면서, 앞으로 계약 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □□□□□부장은 앞으로 「국민건강보험법」 등에 따라 계약상 대자의 보험료 등 납부 여부를 확인 후 계약 대금을 지급할 수 있도록 관련 업무에 유의하시기 바랍니다. (현지주의)

[별지]

관계 법령 및 내규

□ 「국민건강보험법」

○ 제81조의4(보험료의 납부증명)

- ① 제77조에 따른 보험료의 납부의무자는 국가, 지방자치단체 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관으로부터 공사·제조·구매·용역 등 대통령령으로 정하는 계약의 대가를 지급받는 경우에는 보험료와 그에 따른 연체금 및 체납처분비의 납부사실을 증명하여야 한다. 다만, 납부의무자가 계약대금의 전부 또는 일부를 체납한 보험료로 납부하려는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② 납부의무자가 제1항에 따라 납부사실을 증명하여야 할 경우 제1항의 계약을 담당하는 주무관서 또는 공공기관은 납부의무자의 동의를 받아 공단에 조회하여 보험료와 그에 따른 연체금 및 체납처분비의 납부여부를 확인하는 것으로 제1항에 따른 납부증명을 갈음할 수 있다.

□ 「국민연금법」

○ 제95조의2(연금보험료등의 납부증명)

- ① 제88조에 따른 연금보험료의 납부 의무자가 국가, 지방자치단체 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관으로부터 공사·제조·구매·용역 등 대통령령으로 정하는 계약의 대가를 지급받는 경우에는 연금보험료와 그에 따른 연체금 및 체납처분비의 납부사실을 증명하여야 한다. 다만, 납부 의무자가 계약대금의 전부 또는 일부를 체납한 연금보험료로 납부하려는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② 납부 의무자가 제1항에 따라 납부사실을 증명하여야 할 경우 제1항의 계약을 담당하는 주무관서 또는 공공기관은 납부 의무자의 동의를 받아 건강보험공단에 조회하여 연금보험료등의 납부여부를 확인하는 것으로 제1항에 따른 납부증명을 갈음할 수 있다.

□ 「계약대금 지급 시 국민연금보험료 납부사실 증명에 관한 기준 안내」

(●●●●●●●● ●●●●●●부-@, @@@@.@.@.)

○ 납부사실 증명 대상 계약

- 국가, 지방자치단체, 공공기관이 발주하는 모든 계약: 국가계약법 제2조, 지방계약법 제2조, 공공기관운영법 제39조제3항에 따른 물품의 공사·제조·구매 및 용역의 조달 등 계약

○ 납부 증명서 제출 대상

- 국가·지방자치단체·공공기관으로부터 계약의 대가를 지급받으려는 연금보험료 납부 의무자(개인 및 법인)

○ 납부사실 증명 대상

- 체납보험료가 없다는 사실을 납부 증명서를 제출함으로써 증명

□ 「건강보험료 납부증명제도 시행 안내」 (●●●●●●●● ①①①①부-@, @@@@.@.@.)

- 국민건강보험법 제81조의3 신설로 건강보험료 납부증명제도가 시행됨에 따라 다음을 안내하오니 업무에 참고하여 주시기 바랍니다.

- 내용: 납부의무자가 국가, 지방자치단체 또는 공공기관으로부터 계약의 대가를 지급받는 경우 건강보험료 등의 납부사실 증명

○ (안내문) 납부사실증명 서류

- 서식명: 건강장기요양보험료 납부증명서 또는 4대 사회보험료 완납증명서

□ 「[계약제도] 건강보험료 납부증명제도시행(@@@)에 따른 안내」 (●●●●●●@, @@@@.@.@.)

- (전략) 계약의 대금지급시 확인사항을 전파하오니 업무에 참조하시기 바랍니다.

- 계약(대금지급) 관련 확인사항: 계약대금 지급시 건강보험료 납부사실 확인

- 확인방법

- (사업부서) 대금 지급시 건강보험료 납입영수증 요구
- (해당업체) 대금 청구시 건강보험료 납입영수증 제출

- 납부사실 증명책임: 계약업체

※ 사업부서에서는 보험납입 사실을 증명하도록 독려

- 추가 확인사항: 국민연금보험 납부사실 증명과 병행하여 건강보험료 납부사실 증명을 병행

일련번호	7	감사자 (감사실)	3급 ★★★, 4급 ☆☆☆, 4급 △△△, 5급 ▽▽▽		공 개 () 비공개(○)
현지시정	1건	-	-	-	-
조치부서	□□□□□부	처분요구일자	-	회신기일	-

감사결과 처분요구서

현 지 시 정

제 목 인지세 납부 업무 소홀

관 계 부 서 □□□□□부

조 치 부 서 □□□□□부

내 용

1. 업무 개요

□□□□□부는 학자금대출 상환, 연체관리 및 채무자신고 등의 고유업무를 수행하기 위해 「국가계약법」 등에 따라 도급 또는 위임 계약을 체결하고 계약서를 작성하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「인지세법」 제1조(납세의무)에 따르면 국내에서 재산에 관한 권리 등의 창설·

이전 변경에 관한 계약서나 이를 증명하는 그 밖의 문서를 작성하는 자는 해당 문서를 작성할 때⁹⁾에 그 문서에 대한 인지세를 납부할 의무가 있다고 되어 있고, 같은 법 제3조(과세문서 및 세액) 및 같은 법 시행령 제2조의3(도급 및 위임 문서의 범위)에 따르면 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제11조에 따라 작성하는 도급문서 등 과세문서는 기재금액이 @천만 원을 초과하는 경우 그 금액에 따라 최소 @만 원에서 최대 @만 원까지의 세액을 납부하도록 되어 있다.

또한, 「국세기본법」 제47조의4(납부지연가산세)에 따르면, 「인지세법」에 따른 인지세를 납부하지 않거나, 과소납부한 경우에는 납부하지 않은 세액 또는 과소 납부분 세액의 100분의 300에 상당하는 금액을 가산세로 부과하도록 되어 있으며, 같은 법 제8조에 따르면, 인지세를 납부할 의무가 있는 자는 과세문서 작성일이 속하는 다음 달 10일까지 인지세를 납부하여야 한다고 되어 있습니다.

따라서 □□□□□부는 도급 또는 위임에 따라 기재금액이 @천만 원을 초과 하는 계약서를 작성한 경우 그 즉시 「인지세법」에 따른 인지세를 납부하여야 한다.

[참고] 인지세 과세문서 및 세액 (인지세법 제3조제1항제3호 발췌)

과세문서	세액

3. 감사 결과 확인된 문제점

9) 「개별소비세·인지세·주세 집행기준」(국세청, 2020)의 [인지세 집행기준 1-0-2]에 따르면, 계약당사자간 의사 합의 증명할 목적으로 작성하는 계약문서는 서명날인을 마치는 때 납세의무가 성립하는 것으로 함

그러나 □□□□□부가 감사대상 기간 동안 작성한 도급 또는 위임에 관한 계약을 확인한 결과, 아래 [표 9]와 같이 @@@@년 채무자신고, 해외이주·유학신고 포스터 및 리플렛 제작 등 총 @건의 계약에 대해 「인지세법」에 따른 인지세 @원을 납부하지 않은 것으로 확인되었다.

[표 9] □□□□□부 인지세 미납부 현황 (@@@@. @. @. ~ @@@@. @. @.)

연번	계약연도	계약명	계약상대자	기재금액	미납부 세액

관계부서 의견

□□□□□부는 감사결과를 수용하면서, 미납부한 인지세를 감사 기간 중 납부하였다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □□□□□부장은 미납부한 인지세 @원을 「인지세법」 등에 따라 관계기관(국세청)에 납부하시기 바랍니다. (현지시정)

[별지]

관계 법령 및 내규

□ 「인지세법」

- 제1조(납세의무) ① 국내에서 재산에 관한 권리 등의 창설·이전 또는 변경에 관한 계약서나 이를 증명하는 그 밖의 문서를 작성하는 자는 해당 문서를 작성할 때에 이 법에 따라 그 문서에 대한 인지세를 납부할 의무가 있다.
- ② 2인 이상이 공동으로 문서를 작성하는 경우 그 작성자는 해당 문서에 대한 인지세를 연대(連帶)하여 납부할 의무가 있다.
- 제3조(과세문서 및 세액) ① 인지세를 납부하여야 할 문서 및 세액은 다음과 같다.

과 세 문 서	세 액
1. 부동산·선박·항공기의 소유권 이전에 관한 증서	기재금액이 1천만원 초과 3천만원 이하인 경우: 2만원
	기재금액이 3천만원 초과 5천만원 이하인 경우: 4만원
	기재금액이 5천만원 초과 1억원 이하인 경우: 7만원
	기재금액이 1억원 초과 10억원 이하인 경우: 15만원
	기재금액이 10억원을 초과하는 경우: 35만원
2. (생략)	(생략)
3. 도급 또는 위임에 관한 증서 중 법률에 따라 작성하는 문서로서 대통령령으로 정하는 것	제1호에 규정된 세액
4. ~ 12. (생략)	(생략)

- 제8조(납부) ① ~ ② (생략)
- ③ 제1조에 따라 인지세를 납부할 의무가 있는 자는 과세문서 작성일이 속하는 달의 다음 달 10일까지 인지세를 납부하여야 한다. 다만, 「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률」 제12조에 따른 전자조달시스템 또는 같은 법 제14조에 따른 자체 전자조달시스템을 이용하여 과세문서를 작성하는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 과세문서 작성일에 인지세를 납부하여야 한다.

□ 「인지세법 시행령」

- 제2조의3(도급 및 위임 문서의 범위) 법 제3조제1항제3호에서 “대통령령으로 정하는 것” 이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.
 1. ~ 3. (생략)
 4. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제11조 또는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제14조에 따라 작성하는 도급문서
 - 4의2. ~ 18. (생략)

□ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」

- 제11조(계약서의 작성 및 계약의 성립) ① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약을 체결할 때에는 다음 각 호의 사항을 명백하게 기재한 계약서를 작성하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경우에는 계약서의 작성을 생략할 수 있다.
 1. ~ 7. (생략)② 제1항에 따라 계약서를 작성하는 경우에는 그 담당 공무원과 계약상대자가 계약서에 기명하고 날인하거나 서명함으로써 계약이 확정된다.

□ 「개별소비세·인지세·주세 집행기준」 (국세청, 2020)

- 인지세 집행기준 1-0-2 [납세의무의 성립]
 - 문서를 작성하는 때란 계약당사자간 의사 합의 증명할 목적으로 작성하는 문서의 경우에는 서명·날인을 마치는 때를 말하며, 제3자에 의하여 인증을 받아야 효력이 발생하는 문서의 경우에는 인증을 받는 때로 한다.

일련번호	8	감사자 (감사실)	3급 ★★★, 4급 ☆☆☆, 4급 △△△, 5급 ▽▽▽	공 개 () 비공개(○)
통보(모범사례)	1건	-	-	-
조치부서	▼▼부	처분요구일자	2025. 8. 11.	회신기일 2025. 9. 22.

감사결과 처분요구서

통 보(모범사례)

제 목 취업후상환 학자금대출 이자면제 업무 개선

관 계 부 서 □□□□□부

조 치 부 서 ▼▼부

내 용

1. 업무 개요

□□□□□부는 @@@@년 @월 「취업 후 학자금 상환 특별법」 개정으로 이자면제 제도가 도입되면서 @@@@년부터 취업후상환 학자금대출 이자면제 사업을 통해 상환 여력이 부족한 저소득·취약계층 학생들의 직접적인 이자 상환 부담을 줄여 주기 위한 노력을 기울이고 있다.

한편, 기존의 이자면제 사업은 재학기간 중 기초·차상위·다자녀가구의 자녀를 이자면제 대상으로 정하여 매 학기 종료 후 자격 및 재학 여부 확인이

필요하였으며, 이를 위해 아래 [표 10]과 같이 보건복지부로부터 기초·차상위 여부를 확인하고, 학자금지원 통합신청정보(대법원 가족관계정보)를 통해 다자녀 가구의 자녀 여부를 확인하고 정확한 재학기간 산정을 위한 별도의 학적정보 조사를 실시하고 있었다.

[표 10] 이자면제 자격 및 학적 정보 확인 업무 현황

구분	세부 정보	확인 절차	확인 주기

또한, 자격 및 학적 정보를 확인한 후에는 아래 [표 11]과 같이 자격 및 학적 변동에 따른 이자면제 적용(신규 면제) 및 해제(면제 취소)를 @개월 이상 소급하여 적용하고 있으며, 이를 부서 담당자들이 수기 검토 후 직접 처리하는 방식으로 업무를 수행하고 있었다.

[표 11] 재학기간 이자면제 업무처리 방식

--

이러한 행정력 소모를 개선하기 위하여 @@@@년 하반기 ICL 이자면제 확대 검토 과정에서 보다 효율적으로 이자면제 업무를 수행할 수 있는 개선 방안을 모색

하였고, 이를 반영한 「취업 후 학자금 상환 특별법」 개정과 동법 시행령, 시행규칙 등 관련 법령 정비를 완료하였으며, @@@@년 @월부터 시스템 개발을 실시한 결과, 아래 [표 12]와 같이 @@@@. @. @.부터 보다 효율적이고 간소화된 업무 프로세스에 따라 이자면제를 확대 시행하고 있다.

[표 12] ICL 이자면제 대상 자격 및 기간 개선 현황

--

첫 번째 업무 효율 개선사항으로, ICL 이자면제 대상을 ‘재학 중’이 아닌 ‘대출시점’의 자격 정보(기초, 차상위, 다자녀가구의 자녀)를 적용하였으며, 이를 통해 매 학기 종료 후 ▶▶▶▶▶▶▶ 등을 통해 자격 정보 확인을 실시하던 대량 반복 업무를 모두 생략하고, 최초 대출시점의 자격 정보 적용 @회만 필요하도록 업무를 개선하였다.

두 번째 업무 효율 개선사항으로, 이자면제 기간을 ‘재학기간’에서 ‘대출시점부터 졸업(또는 의무상환 개시) 전까지’로 변경하였다. 기존 이자면제는 정확한 재학기간 산정을 위해 ‘재학’, ‘복학’, ‘신·편·재입학’, ‘휴학’, ‘졸업’ 등으로 세분화된 학적정보 조사가 필요하였고, 이로 인해 기존 재단 통합 학적정보 조사 외에 별도의 학적정보 조사를 실시하고 있었고, 이를 개선하고자 이자면제 기간을 재학과는 상관없이 대출시점부터 졸업 전까지로 정의함으로써 재학 관련 정보(‘재학’, ‘복학’, ‘신·편·재입학’, ‘휴학’) 수집을 위한 별도의 학적정보 조사는 생략하고, ‘졸업’ 정보는 기존의 재단 통합 학적정보 조사를 활용하도록 업무를 간소화하였다.

[참고] 이자면제 자격 및 학적 정보 확인 업무 개선 현황

그 결과, ▶▶▶▶▶▶▶과의 행정처리를 간소화하고 별도의 학적정보 조사를 중단하여 재단 및 대학의 업무 부담을 경감하였으며, 실시간 이자면제 시스템을 구축하여 이자면제 적용 처리시간을 대폭 단축하고 자체 모니터링 기능을 통한 면제 해제 처리로 수기 처리 업무가 @@@@년 @건에서 @@@@년 @건으로 @% 감소하는 성과를 달성하였다.

이와 같이 ICL 이자면제 사업 전면 개편 및 업무 효율화를 통한 이자면제 인원 @배, 기간 @배, 금액 @배 증가로 저소득층 청년의 학자금 상환부담을 경감시키고 본 사업을 성공적으로 추진한 점을 고려해볼 때 모범사례로 판단된다.

조치할 사항 이사장은 위 모범사례를 널리 알리고 해당 내용에 기여한 직원들에게 포상 등을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (모범사례)